

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
ינון אזולאי
יוסף טייב
נאור שירי
אופיר כץ
אברהם בצלאל
סימון דוידסון
רון כץ
שלי טל מירון
ולדימיר בליאק
נעמה לזימי
סימון מושיאשוילי
משה רוט
אושר שקלים
משה סולומון
ארז מלול
יצחק קרויזר
חנוך דב מלביצקי
יונתן מישרקי
ששון ששי גואטה
ניסים ואטורי
אביחי אברהם בוארון
יעקב אשר
משה סעדה
מיכאל מרדכי ביטון

4873/25/פ

הצעת חוק הרשות לגיל הרך, התשפ"ד–2024

פרק א': הגדרות

הגדרות

1. בחוק זה –

"גורמי הטיפול בגיל הרך" – רשויות המדינה, ברמה הארצית והמקומית,

עמותות או ארגונים המייצגים מעונות יום וכלל הגורמים הפועלים ומטפלים בתחום הילדים בגיל הרך ובהוריהם ;

"הגיל הרך" – התקופה שבין הלידה ועד גיל שלוש

"ילדים בגיל הרך" – תינוקות, פעוטות וילדים המצויים בתקופת הגיל הרך בחייהם ;

"מוסד לגיל הרך" – מסגרת חינוכית, מוסד טיפולי, מוסד רווחה, המטפל בארבעה ילדים בגיל הרך לפחות ;

"מסגרת חינוכית" – מסגרת המיועדת לילדים בגיל הרך שבה מתקיימת פעילות חינוכית עבור ילדים בגיל הרך, והיא הוכרה מכוח חוק זה.

"הרשות" – הרשות לגיל הרך ;

"השר" – שר העבודה.

פרק ב': הקמת הרשות לגיל הרך

2. הקמת הרשות לגיל הרך
 - (א) מוקמת בזה רשות לגיל הרך.
 - (ב) הרשות היא המוסד הממלכתי לענייני ילדים בגיל הרך והיא תרכז את הפעילות הממשלתית בתחום החינוך בגיל הרך.
 - (ג) הרשות תפעל בכל התחומים הנוגעים להפעלת מסגרות חינוכיות לילדים בגיל הרך, ובכלל זה רישוי, אכיפה, העברת סבסוד ופיקוח.
 - (ד) השר יהיה ממונה על פעילות הרשות, והיא תהיה כפופה להנחיותיו.
3. הרשות – תאגיד
 4. הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]¹ (להלן – חוק מבקר המדינה).
5. קבלת עובדים ותנאי עבודתם
 - (א) תנאי עבודתם של עובדי הרשות, שכרם, תקניהם וסדרי קבלתם לעבודה יהיו כשל עובדי המדינה.
 - (ב) עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות ובפיקוחו.
6. תקציב הרשות
 - (א) תקציב הרשות ייקבע בחוק תקציב שנתי בסעיף תקציב נפרד ; לעניין זה "סעיף תקציב" כהגדרתו בחוק תקציב שנתי כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985².

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

(ב) התקציב יהיה מיועד להקצאות לשם תמיכה במוסדות ציבור (בחוק זה – תקציב הקצאות), וכן להכשרות, סבסוד, ופיקוח.

(ג) הממונה על סעיף תקציב זה לעניין החוק האמור, יהיה מנהל הרשות, והוא יקבע בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מבחנים שוויוניים לחלוקת הסכום שנקבע בסעיף התקציב להקצאות למוסדות ציבור (להלן – מבחני הקצאה).

פרק ג': תפקידי הרשות וסמכויותיה

(א) הרשות תתכנן ותוביל מדיניות לאומית רב תחומית ורב שנתית לקידום החינוך והטיפול המיטבי בגיל הרך, על כל מרכיביה; התכנית שתגבש הרשות תתייחס לכל גורמי הטיפול והחינוך בגיל הרך, ברמה הארצית והמקומית, תוך חיבור מתאים לחיי המשפחה והקהילה של הילד ויכללו בה תכניות עבודה מפורטות הנגזרות מהמדיניות האמורה, בהתאמה לכל גורם כאמור.

(ב) המדיניות שתגבש הרשות טעונה אישור הממשלה.

(ג) הרשות תרכז את הטמעת המדיניות שנקבע ואושרה כאמור בסעיף קטן (ב), בתכניות העבודה של גורמי הטיפול בגיל הרך.

(ד) המדיניות כאמור בסעיף קטן (א) תכלול התייחסות לטווח הבינוני והארוך, והיא תיבחן אחת לשנה לפחות ותתעדכן באופן שוטף באותה דרך.

(ה) הרשות תקצה את תקציב ההקצאות לגורמי הטיפול בגיל הרך שהם מוסדות ציבור, בהתאם לאמות מידה שייקבעו במבחני ההקצאה ועל בסיס המדיניות הלאומית של הרשות, שאישרה הממשלה.

הרשות תפעל לקידום התיאום ושיתוף הפעולה בין גורמי הטיפול בגיל הרך, ובכלל זה:

(1) הסדרת העברת מידע בין גורמי הטיפול בגיל הרך, ובינם לבין הורי ילדים בגיל הרך;

(2) קביעת המפרטים להכשרות הבין-תחומיות של אנשי המקצוע שפועלים מטעם גורמי הטיפול בגיל הרך, בדגש על חיבור בין עולמות התוכן והידע; הכשרות כאמור יבוצעו על ידי גורמי טיפול בגיל הרך שהם הארגונים החברתיים המפעילים מעונות יום או על ידי הרשות;

(3) הכנת מנגנוני תיאום בין גורמי טיפול ומערכים לזיהוי, איתור ואבחון מוקדם של קשיים בתפקוד ההורי ובהתפתחות ילדים בגיל הרך והפנייתם לטיפול מותאם ובזמן אמת;

7. קביעת מדיניות לגיל הרך בישראל

8. קידום התיאום ושיתוף הפעולה בין רשויות

(4) הקמת מנגנוני קשר בין גורמי הטיפול בגיל הרך לבין רשויות הרווחה, התעסוקה והבריאות של הורי ילדים בגיל הרך, לשם קידום הורות מיטבית.

(א) הרשות תהא אחראית להגדיר תנאי סף, מדדים איכותיים, ובכלל זה פדגוגיים וטיפוליים, ומדדים כמותיים (להלן – מדדים), להערכת כלל מסגרות החינוך לגיל הרך, לרבות אלה העוסקים בהדרכה וליווי של הורים; התנאים והמדדים יוגדרו על בסיס מחקרים ואיסוף נתונים שיטתי, ובהתאם לתכניות ארוכות הטווח של הרשות; התנאים והמדדים ייקבעו בשיתוף עם משרדי הממשלה והרשויות המקומיות.

קביעת תנאי סף
ומדדים איכותיים
וכמותיים להכרה
במסגרות חינוך
לגיל הרך
ולהערכתן

(ב) הרשות המקומית תהיה אחראית לפיקוח והנחייה של מסגרת חינוכית לגיל הרך שפועלות בתחומה, ופעילויות אלו ימומנו על ידה.

(ג) לפי התקיימות תנאי הסף תאושר או תבוטל ההכרה במסגרת חינוך לגיל הרך.

(ד) במסגרת תנאי הסף כאמור תביא הרשות בחשבון, בין היתר, שיקולים אלה:

(1) מיקום המסגרת החינוכית והחלופות האפשריות, וכן את מספר הילדים;

(2) יחס מינימלי של מספר אנשי צוות לילד;

(3) המרחב הפיזי, והמינימום הנדרש בו לקיום המסגרת החינוכית-טיפולית;

(4) מרכיבי חווית הילדים לרבות העשרה, משחק, אבחון מונע, מזון וכדומה;

(5) הכשרות והדרכות, אקדמיות ומקצועיות, בכלל תחומי הגיל הרך החינוכיים, טיפוליים, רפואיים או ייעוציים, לרבות הדרכה וליווי הורים.

(ה) הרשות תגדיר את תנאי הסף ואת המדדים הכמותיים והאיכותיים להערכה של אנשי המקצוע בכלל מסגרות החינוך לגיל הרך, לרבות אלה העוסקים בהדרכה וליווי של הורים; תנאי הסף האמורים ישמשו בסיס לקריטריונים להכשרות האקדמיות והמקצועיות בתחום, במוסדות להשכלה גבוהה ולהכשרות מקצועיות, וכן להדרכה ולהכוונה של הצוותים המקצועיים תוך כדי העבודה; המדדים להערכה יהוו בסיס להערכת איכות ההכשרות האקדמיות והמקצועיות וכן להערכת הצוותים המקצועיים עצמם.

(ו) הרשות תגדיר את תנאי הסף ואת המדדים להערכת אנשי המקצוע בתחומי הפיקוח והניהול של מוסדות הגיל הרך; תנאי הסף האמורים ישמשו בסיס לקריטריונים לקבלה לתפקידים אלו, והמדדים להערכה יהוו בסיס להערכת איכות התפקוד של המפקחים והמנהלים בכלל הרשויות.

10. הכרה במסגרות חינוך לגיל הרך וביטול ההכרה הרשות תעניק על בסיס תנאי הסף הכרה למסגרות החינוך לגיל הרך והיא רשאית לבטל את ההכרה אם מצאה כי תנאי הסף חדלו להתקיים.

11. הנגשת מידע באתר הרשות באתר הרשות יונגשו לציבור תכנים הנוגעים לטיפול בילדים בגיל הרך, ובכלל זה: זכויות הילד, זכויות ההורים והמשפחות, שירותי הדרכה וסיוע להורים ולילדיהם, ריכוז תכניות התערבות מומלצות בתחום ההורות והגיל הרך, ריכוז מידע ונתונים על מכלול השירותים העומדים לרשות ילדים והורים, מטרותיהם ומאפייניהם.

פרק ד': מועצת הרשות

12. (א) השר יקים מועצה לרשות ובה 15 חברים שימונו מתוך רשימת מועמדים שהמליצה עליהם ועדת האיתור שהוקמה בסעיף 26 והם:

(1) שר העבודה – והוא יהיה יושב ראש המועצה;

(2) מנהל הרשות, שיכהן כסגן ראש המועצה;

(3) נציג שר העבודה שימונה מקרב עובדי משרדו או נציג שר החינוך שימונה מקרב עובדי משרדו;

(4) נציג שר האוצר, שימונה מקרב עובדי משרדו בדרג סגן ממונה על התקציבים;

(5) ראש רשות מקומית או עירייה, שימונה על ידי שר הפנים לאחר התייעצות עם יושב ראש מרכז השלטון המקומי;

(6) מנהל תחום חינוך ברשות מקומית או עירייה, שימונה על ידי יושב ראש מרכז השלטון המקומי;

(7) שלושה נציגים מקרב הארגונים החברתיים המפעילים מעונות יום; תקופת הכהונה של הנציגים לפי פסקה זו תהיה שנתיים לכל היותר;

(8) שלושה מומחים חברי סגל במוסד אקדמי שימונה השר, בעלי מומחיות וניסיון של עשר שנים לפחות בתחומים רלוונטיים לגיל הרך, ובכלל זה בתחומי החינוך, התפתחות הילד, כלכלת חינוך, רפואת המשפחה והילדים, חינוך מיוחד, רווחת המשפחה והילד, ילדים בסיכון, למידה וקוגניציה, הורות ופסיכולוגיית ילדים;

(9) שלושה נציגי ציבור שימנה השר לפי המפורט להלן :

(א) נציג ציבור מקרב ארגוני ההורים ;

(ב) נציג הצוותים המקצועיים במסגרות החינוך לגיל הרך ;

(ג) נציג החברה האזרחית.

ייעוג הולם

13. (א) בהרכב המועצה יינתן ביטוי הולם, בנסיבות העניין, לייצוגן של כלל קבוצות האוכלוסייה בחברה הישראלית, ובכלל זה לקבוצות האוכלוסייה המנויות בסעיף 15א(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) אחד לפחות מחברי המועצה יהיה מבין כל אחד מאלה :

(1) מקרב האוכלוסייה החרדית ;

(2) מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית ;

(3) נציג בעל ניסיון של 15 שנים לפחות בעבודה במסגרת חינוך מוכרת שאינה רשמית.

(ג) בוועדה יהיו חמש נשים וחמישה גברים לכל הפחות.

תקופת כהונת

14. תקופת הכהונה של חבר מועצת הרשות, מלבד היושב ראש ונציגי הארגונים, תהיה ארבע שנים, ואפשר יהיה לשוב למנותם לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.

חברי מועצת
הרשות

15. מינוי חברי מועצת הרשות לא ימונה ולא יכהן כחבר מועצת הרשות –

(1) מי שאינו אזרח ישראלי, או תושב ישראל כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995³ ;

(2) מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקיד או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו ;

(3) מי שהוא חבר ועדת האיתור ;

(4) מי שהוא עובד המדינה, למעט מי שמתמנה לתפקיד מתוקף תפקידו בשירות המדינה ;

(5) מי שהוא עובד הרשות, למעט סגן יושב-ראש הרשות ;

(6) מי שעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כחבר מועצת הרשות ;

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(7) מי שיש לו זיקה אישית או עסקית לשר משרי הממשלה, מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, או מי שעסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות, והכל למעט מי שמתמנה לתפקיד מתוקף תפקידו; לעניין זה, לא יראו השתתפות בהפגנה או בכנס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים כשלעצמן, כפעילות פוליטית.

16. חילופי גברי
במועצת הרשות (א) חדל חבר מועצת הרשות לכהן בתפקידו לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו באותה הדרך שבה נתמנה החבר שחדלה כהונתו.

(ב) חבר המועצה שנבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה שאינה קבועה העולה על שלושה חודשים או שחל בו אחד מהתנאים שנמנו בסעיף 15, רשאי השר למנות לו ממלא מקום באותה הדרך שבה התמנה אותו חבר ולמשך התקופה שבה נבצר ממנו למלא את תפקידו, לפי העניין.

17. סיום כהונה
והשעיה מכהונה (א) חבר מועצת הרשות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הרשות;
 - (2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו כראוי;
 - (3) מתקיים בו אחד התנאים האמורים בסעיף 15;
 - (4) הוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של הרשות או מיותר משליש מן הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.
- (ב) לא תתקבל החלטה לגבי השעייתו או סיום כהונתו של חבר מועצת הרשות בלי שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב.

18. החלת דינים
דינם של חברי מועצת הרשות שאינם עובדי המדינה כדין עובדי המדינה לעניין חיקוקים אלה:

- (1) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969⁴;
- (2) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם–1979⁵;
- (3) חוק העונשין, התשל"ז–1977⁶ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
- (4) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א–1971⁷;
- (5) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט–1959⁸.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

⁵ ס"ח התש"ם, עמ' 2.

⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁷ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

⁸ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

19. (א) מועצת הרשות תקבע את סדרי עבודתה, אם לא נקבעו לפי חוק זה.

(ב) מועצת הרשות תתכנס 10 פעמים בשנה לפחות.

(ג) המניין החוקי לשיבות הרשות הוא תשעה חברים, ובהם לפחות נציג רשות מקומית אחד ונציג הארגונים החברתיים.

(ד) שישה מחברי מועצת הרשות המכהנים רשאים לבקש מיושב ראש הרשות או סגנו לכנס את המועצה; הוגשה בקשה כאמור, תתכנס המועצה בתוך 14 ימים מיום הגשת הבקשה.

(ה) הרשות תפרסם לציבור את נהלי הדיון וקבלת ההחלטות בה ותודיע זמן סביר מראש על מועדי הדיונים הצפויים ותוכניהם, כדי לאפשר לציבור להגיש את עמדותיו לקראת הדיונים.

(ו) נבצר זמנית מסגן יושב ראש למלא תפקידו, או נתפנתה משרתו וטרם נתמנה אחר במקומו, יבחרו חברי המועצה ממלא מקום מבין חבריהם העומד בתנאי הכשירות של סגן יושב ראש כפי שנקבעו על ידי ועדת האיתור, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

20. (א) חבר מועצת הרשות לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שיש לו בו עניין אישי גם מחוץ לשיבות הרשות ודיוניה; לעניין סעיף זה, "עניין אישי" –

לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר מועצת הרשות או קרובו מנהלים או עובדים בו, לרבות מוסד לגיל הרך, או עניין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה.

(ב) חבר מועצת הרשות יודיע לרשות ויימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בשיבות הרשות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר מועצת הרשות לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ובכלל זה לא יטפל ולא ישתתף בדיון ובהצבעה בשיבות, בנושא הנוגע למוסד הגיל הרך שבו הוא מועסק או בנושא הנוגע לעיסוקו ואשר עלול להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים.

21. (א) חבר מועצת הרשות שידוע לו כי הוא קשור או עשוי להיות קשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בעניין העומד לדיון ברשות, יודיע על כך בכתב ליושב ראש מועצת הרשות מיד לאחר שנודע לו כי העניין האמור עומד לדיון, ולא יהיה נוכח בשיבות הרשות ובדיוניה באותו עניין ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליו או הקשור עמו.

התקשרות

(ב) חבר מועצת הרשות וכן קרובו, סוכנו, או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים הוא בעל עניין או מנהל בו, לא יתקשר בעסקה עם הרשות.

(ג) חבר מועצת הרשות ינהג במילוי תפקידו בהגינות, בנאמנות וללא משוא פנים.

(ד) חבר מועצת הרשות יפעיל שיקול דעת עצמאי ובלתי תלוי בהצבעה ברשות, ולא יפעל בשום דרך מטעמו של מוסד לגיל הרך או מטעם גוף אחר, לא יהיה צד להסכם הצבעה, ויראו באי הפעלת שיקול דעת עצמאי ובלתי תלוי או בהסכם הצבעה, כאמור – הפרת חובת נאמנות.

גמול והחזר הוצאות 22. (א) חבר מועצת הרשות, למעט סגן יושב ראש הרשות, לא יהיה זכאי לגמול בעד חברותו במועצה, אך יהיה זכאי לקבל החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך השתתפותו בישיבות המועצה, ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר בעבור הוצאות אלה ממקור אחר.

(ב) חבר המועצה שהוא עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד באותו גוף שהוא מייצג במועצה לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) בסעיף זה, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

תפקידי המועצה 23. ואלה תפקידי המועצה :

(1) לקבוע את מדיניות הרשות ;

(2) לאשר את תקציב הרשות ;

(3) לפקח על ביצוע תפקידי הרשות.

פרק ה': מנהל הרשות

מינוי מנהל הרשות 24. (א) הממשלה תמנה לפי המלצת השר, מנהל כללי לרשות (להלן – מנהל הרשות).

(ב) הליך מינוי המנהל הכללי ינוהל על ידי ועדת האיתור כאמור בסעיף 26 שתמליץ לשר על מועמדים, מתוכם יבחר השר במועמד מומלץ והוא יביא את מינויו לאישור הממשלה.

סמכויות מנהל הרשות 25. למנהל הרשות יוקנו כל סמכויות הניהול והביצוע ברשות, לרבות הכנת תקציב הרשות והבאתו לאישורה של מועצת הרשות בהתאם לאמור בסעיף 23, וגיבוש תכניות עבודה ברשות; נוסף על כך למנהל הכללי יהיו כל הסמכויות הדרושות לניהול השוטף של המערך המנהלי והמקצועי של הרשות שאינן נתונות לאחר לפי חוק זה, ובכלל זה ייצוג הרשות בכל תפקיד מתפקידיו, וחתימה בשם הרשות על מסמכים והתחייבויות, וכן כל הסמכויות הנדרשות לביצוע התפקידים המוטלים עליו על ידי הרשות.

פרק ו': ועדת איתור

(א) השר ימנה ועדה שתפקידה לאתר ולהציע רשימת מועמדים ראויים לכהונה כחברי מועצת הרשות, לגבי חברי המועצה המנויים בפסקאות (8), ו-(9) שבסעיף 12(א) וכן לאתר ולהציע מנהל לרשות.

(ב) ועדת האיתור תהיה בת חמישה חברים והם:

(1) שופט או דיין, שימונה בהמלצת נשיא בית המשפט העליון או נשיא בית הדין הגדול, והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג ציבור בעל ניסיון משמעותי ובהיקף משמעותי במערך הגיל הרך בישראל;

(3) איש אקדמיה שהוא פרופסור מן המניין, בעל מעמד אקדמי בתחומי הגיל הרך;

(4) נציג ארגוני ההורים;

(5) נציג הארגונים החברתיים המפעילים מעונות יום, שהוא בעל ניסיון משמעותי בתחום הגיל הרך, והיכרות קרובה עם מערך הגיל הרך בישראל.

(ג) לא ימונה לוועדת האיתור מי שלא יכול היה להתמנות לכהונה במועצת הרשות, בהתאם להוראות סעיף 15.

(ד) ועדת האיתור תאתר מועמדים מתאימים לכהונה כחברי מועצת הרשות כאמור בסעיפים 12 ו-13 לחוק זה, לאחר שבחנה את כשירותם על פי האמור באותם סעיפים ובסעיף 15, לפי העניין, ותוך מתן ביטוי הולם למגוון תחומי הדעת, הניסיון, הטיפול והחינוך בגיל הרך בישראל, ולסוגים השונים של המוסדות לגיל הרך, ולמגוון המגזרי והמגדרי של החברה בישראל.

(ה) ועדת האיתור תקבע את אמות המידה למינוי מנהל כללי לרשות, ובכלל זה לעניין כישורים מקצועיים, אקדמיים וניהוליים; אמות המידה יעמדו לעיון הציבור; ועדת האיתור תאתר מועמדים מתאימים לכהונה כמנהל הכללי של הרשות, לאחר שבחנה את כשירותם ועמידתם באמות המידה שקבעה.

(ו) הנחיות החלות על ועדות לאיתור מועמדים למשרות בשירות המדינה, לעניין נהלי עבודה ולעניין הימנעות מניגוד עניינים, יחולו, בשינויים המחויבים, על ועדת האיתור ועל חברי ועדת האיתור.

(ז) ועדת האיתור תקבע את סדרי עבודתה, לרבות הדרכים לאיתור מועמדים ולהגשת מועמדות לכהונה בתפקיד.

(ח) המניין החוקי לשיבות ועדת האיתור יהיה שלושה חברים ויושב הראש.

(ט) החלטות ועדת האיתור יתקבלו ברוב קולות של חבריה המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב הראש קול נוסף.

(י) ועדת האיתור תעביר את המלצותיה לעניין המועמדים לכהונה כחברי מועצת הרשות ברשימה מרוכזת לשר, ותעביר כאמור את המלצותיה לעניין מועמד לתפקיד מנהל כללי לרשות; לא קיבל השר את המלצת ועדת האיתור, יודיע על כך לוועדת האיתור והיא תשוב ותדון בה, בשים לב לנימוקי השר.

(יא) חבר ועדת האיתור, לרבות יושב הראש, ימונה לתקופה של חמש שנים ואולם –

(1) השר רשאי להאריך את תקופת כהונתו של יושב ראש הוועדה, עד לסיום הליכי מינוי יושב ראש במקומו;

(2) יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את תקופת כהונתו של חבר הוועדה עד לסיום הליכי מינוי של חבר ועדה במקומו.

(יב) חבר ועדת האיתור יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש ועדת האיתור; אם היה היושב ראש – מסר כתב ההתפטרות לשר ולנשיא בית המשפט העליון;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והשר העביר אותו מכהונתו בהודעה בכתב; ואם היה החבר יושב הראש, השר, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון העביר אותו מכהונתו בהודעה בכתב;

(3) הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי והשר העביר אותו מכהונתו בהודעה בכתב; ואם היה יושב הראש, השר, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון העביר אותו מכהונתו בהודעה בכתב;

(4) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקידו או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

(יג) חדל לכהן חבר ועדת האיתור, יפעל השר למינוי חבר אחר במקומו לפי הוראות סעיף זה בהקדם האפשרי.

(יד) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יקבע תקנות בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת האיתור.

(טו) ועדת האיתור היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה.

(טז) קיום ועדת האיתור, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו של אחד מחבריה.

פרק ז': הוראות שונות

- קבלת מידע 27. חברי מועצת הרשות רשאים לקבל על פי דרישתם כל מידע המצוי ברשות ודרוש להם לצורך מילוי תפקידם; פנייה לקבלת מידע כאמור תהיה אל מנהל הרשות, או עובד הרשות שהוא הסמך לצורך כך.
- ייחוד כינוי 28. לא ישתמש אדם בכינוי "מוסד לגיל הרך" או בכינוי דומה שתפרסם הרשות באתר האינטרנט שלה, אלא אם כן הוכר על ידי הרשות לגיל הרך ולפי התנאים שקבעה הרשות להכרה זו.
- ביצוע ותקנות 29. השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו.

דברי הסבר

בשנים האחרונות, הצביעו מחקרים על הגיל הרך כשלב החשוב ביותר בהתפתחותם של ילדים, ועל קשר הדוק בין רמת ואיכות החינוך והטיפול בילדים בגיל הרך ובין הצלחת הילדים בהמשך חייהם, פיתוח יכולות שכליות ורגשיות, והגעה להישגים טובים יותר בעתיד. במקביל, גוברת המודעות הציבורית לצורך בהשקעה רבה בתחום החינוך לגיל הרך, וישנה עשייה משמעותית בתחום, המתבטאת במהלכים פורצי דרך ברמה הלאומית.

כיום, אין בישראל גוף שמרכז את הטיפול בגיל הרך, וסמכויות ניהול מערכת החינוך לילדים מגיל 3 חודשים עד לגיל 3 מפוצלות בין משרדי הממשלה השונים בנוסף, מערכת החינוך לגיל הרך סובלת מהיעדר תקציבים ורמת תנאים ירודה. בשל מחסור חמור במעונות ובאנשי צוות, רוב הילדים עד גיל 3 לומדים במסגרות פרטיות ולא מפוקחות, וילדי הגנים לומדים בצפיפות הגבוהה ביותר מבין מדינות ה-OECD.

לפי דוח שפרסם הארגון, רמת הטיפול בגיל הרך בישראל לוקה בחסר בהשוואה למדינות העולם המערבי, וההשקעה בילדי הגיל הרך במעונות היום ובגני הילדים נמוכה במיוחד ביחס לשאר המדינות החברות בארגון. זאת, למרות ששיעור הילודה בישראל הוא הגבוה ביותר מבין כל המדינות החברות בארגון.

מטרתה של הצעת החוק היא לשפר את יחסיה של המדינה לתחום החינוך לגיל הרך, לקדם את איכות מערך השירותים הניתנים לילדים בגיל הרך ולהוריהם, וכן להעמיד את המשאבים הנדרשים לצורך כך. בנוסף, מבקשת ההצעה לקבוע מדיניות מתכללת וארוכת טווח להשקעה מיטבית בהתפתחות הילדים בגיל הרך בישראל, לתאם בין כל גורמי הטיפול בגיל הרך, בכל הקשור לרצף הטיפול החינוכי, הרפואי והסוציאלי ומרכיביו. זאת, תוך קידום שוויון הזדמנויות לילד ולמשפחתו וצמצום פערים חברתיים, וכן לקבוע סדרי עדיפויות למימוש המדיניות.

הצעת החוק קובעת כי תוקם רשות לגיל הרך. הרשות תהיה המוסד הממלכתי לענייני הגיל הרך, והיא תרכז את כלל הפעילות הממשלתית בתחום החינוך בגיל הרך. תפקיד הרשות יהיה לקדם את החינוך לילדי הגיל הרך בישראל על כל היבטיו, והיא תכין תוכנית לאומית רב שנתית שתתייחס לצרכים שונים של הורים וילדים, תתכלל ותתאם את נושא הטיפול בילדים בגיל הרך מגיל 0 ועד לגיל 3.

בנוסף, תוקם ברשות מועצה, אשר בראשה יעמוד שר העבודה והיא תפקח על הרשות ועל ביצועיה. במועצה יכהנו מומחים לגיל הרך, נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, נציגי רשויות מקומיות, נציגי

הורים ונציגי ציבור נוספים.

יישום ההסדר המוצע, יוביל לשינוי משמעותי ביחסה של המדינה לתחום החינוך בגיל הרך, יקדם את איכות מערך השירותים הניתנים לילדים ולהוריהם, ויעמיד את המשאבים הנדרשים לצורך כך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)